

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 244/2533	วัดบางเกลือ	โจทก์
	นายประชุม ลาภประเสริฐ กับพวก	จำเลย
	วัดบางเกลือ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 เนื่องจากจำเลยแจ้งข้อความบิดเบือนไปจากความจริง เป็นการฉ้อฉลหลอกลวงโจทก์ให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญทั้งปวง บัดนี้ โจทก์ต้องการดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปจนถึงที่สุดจึงขอถอนคำร้องฉบับดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง(ร้านค้า) ออกจากที่ดินโจทก์และห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไปและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 1,200 บาท กับค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องคนละเดือนละ 100 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว โจทก์ยื่น
คำร้องตั้งกล่าว โดยมีคำแถลงประกอบ ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องขอถอนฟ้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องขอถอนฟ้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>